

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2313/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

โจทก์

นายวรรณดี อ้วนแก้ว

จำเลย

นายวรรณดี อ้วนแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 225

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ตั้งใจจะฎีกาอีกต่อไปและขอถอนฎีกา
ของจำเลย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืนยันว่า จำเลยมีความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษ
ประเภท 2(ฝิ่น) และประเภท 5(กัญชา) และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 2(ฝิ่น)
โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา
4,7,17,26,58,69,76,91,102 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ เรียง
กระทลงโทษฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 5(กัญชา) ไว้ในความครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 5 เดือน ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 2(ฝิ่น)ไว้ในความ
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท
2(ฝิ่น) จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 1 ปี 10 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจำคุก 11 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 10)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 34)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา แจ้งให้
โจทก์ทราบ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา แจ้งให้
โจทก์ทราบ

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ